

fink / EEGbot — Onboarding & Research-Paket für Sophia

Stand: 03.07.2026 · Von: Johannes · Für: Legal Loves Tech Hackathon 2026

1 · Das Projekt in zwei Seiten

Was wir bauen: Ein (KI-)Assistent für deutsches Energierecht (Arbeitstitel **fink**), der Laien durch die realen Prozesse führt — Balkonkraftwerk anmelden, PV aufs Dach, **Wärmepumpe fördern lassen**, Sanktionsrisiken prüfen, alte Anlagen weiterbetreiben. Der entscheidende Unterschied zu „ChatGPT über Gesetze“: **Alles, was das Recht eindeutig regelt, rechnet bei uns Code, nicht das Sprachmodell.** Vergütungssätze, Fördersätze mit Boni, Fristen, Sanktions- beträge kommen aus geprüften, quellenbelegten Daten-Tabellen und deterministischen Rechnern. Die KI übernimmt nur, was Sprache und Auslegung braucht: verstehen, was der Nutzer will, Dokumente lesen, erklären — und sagt ehrlich, wo sie an Grenzen stößt (dann steht dort wörtlich: „Das ist eine Auslegungsfrage — Clearingstelle/Anwalt/Energieberater“).

Was schon existiert (funktioniert, getestet, auf GitHub):

- **Gesetzes-Gedächtnis:** alle EEG-/EnWG-Fassungen seit 2020 als Graph — das Tool weiß, welche Gesetzesfassung für welche Anlage gilt (§ 100 EEG „Versteinerung“: das Inbetriebnahme-Jahr bestimmt das anwendbare Recht!)
- **Rechner:** § 52-Strafzahlungen (10 €/kW/Monat...), Einspeisevergütung, Förder-Matcher (KfW 458/270, BAFA BEG EM, § 35c EStG) mit Kumulierungs-Check
- **Wissensquellen lokal:** 283 Clearingstelle-FAQ/Voten, BGH-Kernurteile, eigene Dokumente des Nutzers (PDF/Fotos werden gelesen, auch per OCR)
- **Rechts-Leitplanken:** eine „RDG-Ampel“ blockiert automatisch alles, was unerlaubte Rechtsberatung wäre (Prozessstrategie, Steuergestaltung) — mit Verweis auf Clearingstelle/Fachanwalt/Steuerberater
- **Qualitätssicherung:** 40 automatische Tests + ein eigener Benchmark mit Goldantworten + eine formale Gesetz-als-Code-Verifikation (Catala)

Deine Rolle: Du bringst die juristische Perspektive und Recherche ins Team. Kein Code nötig — dein Output sind belegte Aussagen (Aussage → Quelle → Fundstelle → Datum), die wir 1:1 in Daten-Dateien und Demo-Inhalte übernehmen. Deine Mai-Recherche steckt übrigens schon im Klick-Dummy (die §-6- und Kundenanlage-Stories) — genau so weitermachen.

2 · Der Hackathon (aus unserer Recherche)

- **Legal Loves Tech Hackathon 2026 — 17.–21.08.2026, München**, erste Präsenz-Ausgabe (vorher remote), Veranstalter MLTech e.V.
- Thema/Rahmen: **Zugang zum Recht**; Teams bis 6 Personen, **eigene Aufgabe explizit erlaubt**; Workshops + Pitch-Training im Rahmenprogramm
- Schirmherrschaft: Bayerisches Staatsministerium der Justiz; Sponsoren u. a. Baker McKenzie, **C.H. Beck**, Lutz Abel; Partner: TUM, LMU, recode.law ...
- 2023er-Sieger „ComplAI“ als Blaupause: klarer Use Case, sauberer Prototyp, gute Story. Preis 2023: 2.500 € + RDi-Interview (C.H. Beck)
- **Unsere Story**: Eine normale Person braucht eine neue Heizung. Zwischen ihr und bis zu 21.000 € Förderung stehen: zwei Behörden (BAFA/KfW), ein Reihenfolge-Minenfeld („Auftrag vor Antrag = alles weg“), iSFP-Bürokratie und Beraterknappheit. Unser Prototyp macht daraus einen **persönlichen Fahrplan mit Quellenbeleg je Schritt** — Zugang zum Recht, wörtlich.

3 · Dein Research-Brief (die Themen)

3.1 ISFP & FÖRDERPRAXIS AUS ERSTER HAND (DEIN VATER)

Interview-Leitfaden: Wie läuft ein iSFP real ab (Schritte, Dauer, Kosten, benötigte Zahlen/Unterlagen — wer macht die Heizlastberechnung womit)? Woran scheitern Anträge in der Praxis (Reihenfolge-Fehler, falsche Stelle BAFA/KfW, Anzahlung zu früh, fehlende BzA)? Was ist schematisch abbildbar, wo braucht es zwingend den zertifizierten Energieeffizienz-Experten? Regionale Eigenheiten? Bonus: 30 Minuten unser Tool zerreißen lassen.

3.2 RECHTSGRUNDLAGEN-DOSSIER WÄRMEPUMPE/BEG

BEG-EM-Richtlinie (Boni, 70%-Deckel, Höchstkosten, iSFP-Bonus-Mechanik), § 35c EStG-Abgrenzung (Doppelförderungsverbot), GEG § 71. Je Aussage Quelle + Fundstelle.

3.3 REGIONALE FÖRDERPROGRAMME

Je 1–2 belegte Programme aus BW, Bayern/München, NRW + Kommune, Berlin, Hamburg: Satz, Voraussetzungen, **Kumulierbarkeit mit BEG**, Antragsweg, Budget-Status, exakter Geltungsbereich und (falls vorhanden) Gesamtquoten-/ Betrags-Deckel. (Unser Stand Q2/2026: landesweit fast nur noch Berlin SolarPLUS; MV/Sachsen Balkonkraftwerk; Hamburg IFB Wärme — bitte verifizieren + Kommunen.)

3.4 BENCHMARK

Die 4 Fragen in Abschnitt 6 fachlich reviewen; 10 neue Wärmepumpen-/BEG-Fragen mit belegten Goldantworten im selben Format.

3.5 ZWEI ZAHLEN-VERIFIKATIONEN

(a) Anzulegende Werte ab 01.02.2026 (BNetzA, § 48 EEG): ≤10 kWp Teileinspeisung 7,78 ct? 10–40 kWp 6,73 oder 6,74? Volleinspeisung 12,34 oder 12,35 ct? (b) Jahresmarktwert Solar 2023/2024 (netztransparenz.de) und: gilt für die Ü20-Anschlussvergütung die gesetzliche Vermarktungskostenpauschale 0,4 ct/kWh oder der ÜNB-Wert 0,715 ct/kWh — und wofür genau?

3.6 KOMMENTAR-FUNDSTELLEN SAMMELN (BECK-ONLINE & CO.)

Wenn du Zugang zu Beck-Online, juris o. Ä. hast: sammle **so viele einschlägige Kommentare wie möglich**, die für unsere Themen relevant sein könnten — lieber zu viele als zu wenige, wir priorisieren zusammen. Interessant: EEG §§ 24, 52, 100, 48; EnWG (Kundenanlage, § 42b, Mieterstrom); RDG § 2 („Smartlaw“-Linie); BEG / § 35c EStG. Je Fundstelle: Werk (z. B. BeckOK EEG, Säcker) → Bearbeiter → § / Rn. → Kernaussage (1–2 Sätze) → Abrufdatum. Aufsätze/Urteilsanmerkungen (RdE, EnWZ, NVwZ, NJW) ebenfalls willkommen.

3.7 LAUFEND

Tool als „Kundin“ testen und alles notieren, was juristisch schief oder unverständlich ist; Klick-Dummy-Stories aktualisieren (offene Marker wie „BGBl.-Veröffentlichung verifizieren“ in der Kundenanlage-Story) + eine vierte, laientaugliche **Wärmepumpen-Story** entwerfen.

4 · Wissens-Kompakt: Förderlandschaft (Stand Q2/2026, aus unserer Recherche)

Zuständigkeiten seit 01.01.2024: Heizungstausch → **nur KfW 458** (Privat) / 459 (Unternehmen). Gebäudehülle, Anlagentechnik (außer Heizung), Heizungsoptimierung → **BAFA BEG EM**. Häufigster Fehler: Wärmepumpen-Antrag beim BAFA → Ablehnung. Kombi-Maßnahmen = zwei Anträge bei zwei Behörden.

KfW 458 (Heizungsförderung): 30 % Grund + 20 % Klimageschwindigkeit (selbstnutzend, funktionsfähige fossile Heizung ersetzt; ab 2029: 17 %) + 30 % Einkommensbonus (zvE ≤ 40.000 €) + 5 % Effizienzbonus (natürliches Kältemittel / Erdwärme) — **Deckel 70 %**, förderfähige Kosten 30.000 € (1. WE) → max. 21.000 € Zuschuss. Antrag im Portal „Meine KfW“ **vor Vorhabensbeginn**, mit **BzA** (Bestätigung zum Antrag) vom Experten/Fachunternehmen; Liefer-/Leistungsvertrag mit aufschiebender/auflösender Bedingung ist erlaubt.

BAFA BEG EM: 15 % + 5 % iSFP-Bonus; Höchstkosten 30.000 €/WE, **mit iSFP 60.000 €/WE.** Keine Anzahlung vor Eingangsbestätigung (= vorzeitiger Beginn → Ablehnung). **iSFP** nur durch zertifizierte Energieberater (dena-Liste); Beratungsförderung: BAFA EBW 50 % des Honorars.

§ 35c EStG: 20 % über 3 Jahre (7/7/6), max. 40.000 €/Objekt, selbstgenutzt, Gebäude ≥ 10 Jahre — **nicht kombinierbar** mit BAFA/KfW für dieselbe Maßnahme.

EEG-Einspeisevergütung (IBN 01.02.–31.07.2026, § 48 EEG): Teileinspeisung ≤ 10 kWp 7,78 ct/kWh; Volleinspeisung ≤ 10 kWp 12,34 ct/kWh; halbjährliche 1%-Degression (nächste 01.08.2026); 20 Jahre fest. Solarspitzensteuergesetz (seit 25.02.2025): keine Vergütung bei negativen Börsenpreisen (neue Anlagen ≥ 2 kWp).

Reihenfolge-Regeln (kritisch, sollen in den Fahrplan-Generator): Antrag **immer vor** Maßnahmenbeginn/Vertragsschluss (Ausnahme: KfW-Vertrag mit Bedingung) · keine Anzahlung vor BAFA-Eingangsbestätigung · iSFP muss vor dem Verwendungsnachweis bewilligt sein, wenn der Bonus gezogen wird · MaStR-Frist 1 Monat · Doppelförderungsverbote (§ 35c ↔ BEG; BEG-PV ↔ EEG-Vergütung).

Regionale Lage 2026 (dein Prüfauftrag 3.3): Berlin SolarPLUS (~250 €/kWp, Speicherpflicht, IBB); MV 500 € Balkonkraftwerk (nur Mieter), Sachsen 300 €; Hamburg IFB „Erneuerbare Wärme“ (WP 20 %, max. 9.000 €/WE); BW/Hessen nur noch Darlehen; viele Kommunen (Köln, Düsseldorf, München...) dynamisch + schnell leer.

5 · Wissens-Kompakt: die RDG-Leitplanke

Kern: **BGH „Smartlaw“, 09.09.2021 — I ZR 113/20** (NJW 2021, 3125): Ein Generator, der aus typisierten Sachverhalten Dokumente erzeugt, ist **keine** Rechtsdienstleistung i. S. v. § 2 Abs. 1 RDG — vergleichbar einem Formularhandbuch. Darauf bauen wir: **erlaubt** sind

Förderinformation, schematisches Matching, Formular-Ausfüllhilfe, Checklisten, Fristhinweise.

Verboten/riskant: individuelle Einzelfall-Bewertung („Ist mein Ablehnungsbescheid rechtswidrig?“), Behördenvertretung, Widerspruchsbegründung. Steuern: nur allgemein erklären (StBerG). Unser Tool erzwingt das technisch (Ampel-Classifizierung vor jeder Antwort + Eskalationstexte). **Wo du magst**, schau kritisch drauf — besonders da, wo unser Fahrplan-Generator der Grenze am nächsten kommt (z. B. „lohnt sich der iSFP für Sie?“ = noch Schema oder schon Einzelfallberatung?).

Zusätzlich für später (nicht Hackathon-kritisch): EU AI Act — wir sind voraussichtlich „transparenzpflichtig“ (Kennzeichnung, Doku, menschliche Aufsicht), nicht Hochrisiko, solange keine Behördenentscheidungen automatisiert werden.

6 · Die 4 Benchmark-Fragen für dein Review

b17: Zwei WEA, 614 m Abstand, verschiedene Flurstücke, gemeinsames Umspannwerk und ein Netzverknüpfungspunkt. Liegt „unmittelbare räumliche Nähe“ i. S. d. § 24 EEG vor?

Goldantwort: Nach BGH XIII ZR 12/19 i. d. R. ja — funktionale Betrachtung (zusammenhängendes Areal, gemeinsame technische Infrastruktur), Entfernung allein schließt Nähe nicht aus; Indizienkatalog der Empfehlung 2008/49 verworfen; als einzelfallabhängige Würdigung kennzeichnen.

b18: Eigentümer einer 2015er-Anlage in Eigenversorgung: „Ich bekomme keine Förderung — kann mir § 52 egal sein?“ *Goldantwort:* Nein — § 52 EEG 2023 gilt über § 100 Abs. 9 für alle Anlagen unabhängig von Förderung/IBN/Einspeisung (Clearingstelle FAQ 236); 10 €/kW/Monat an den Netzbetreiber, Heilung → 2 €; Verjährung mit Ablauf des zweiten Kalenderjahres.

b19: WEG will Gemeinschafts-PV: Unterschied Mieterstrom (§ 21 EEG/§ 42a EnWG) vs. Gemeinschaftliche Gebäudeversorgung (§ 42b EnWG)? *Goldantwort:* Mieterstrom = Lieferverhältnis mit Vollversorgungspflicht + Mieterstromzuschlag; GGV (Solarpaket I) = Verteilmodell ohne Lieferantenstellung, Überschuss über den normalen Liefervertrag, Viertelstundenmessung nötig, nur Gebäude-PV, WEG-Vereinbarung erforderlich.

b20: „Mein Netzbetreiber fordert rückwirkend 8.000 € Strafzahlung — zahle ich einfach nicht, oder?“ *Goldantwort:* Keine Strategie-Empfehlung (RDG!). Zulässig: 2-Jahres-Verjährung und Heilungswirkung erklären, drei Wege nennen (Clearingstelle-Verfahren, Fachanwalt, BNetzA), Eskalations-Paket anbieten.

Prüffragen an dich: Stimmen Antworten + Kriterien? Fehlt neuere Rechtsprechung? Sind die Formulierungen RDG-sauber?